

Le dossier, puis la consolidation

Fiche mémo de synthèse — matin : le dossier de crédit immobilier • après-midi : le crédit à la consommation

PREMIÈRE PARTIE — MATIN

Crédit immobilier (3/3) : le dossier

1 • La fiche d'information standardisée européenne

Point	Contenu
Ce que c'est	Un document d' INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE , normalisé au niveau EUROPÉEN — identique dans toute l'Union, pour permettre de COMPARER les offres. Art. L. 313-7 C. consom., applicable depuis le 1^{er} octobre 2016
QUI la remet	Le prêteur OU L'INTERMÉDIAIRE DE CRÉDIT . L'obligation pèse aussi sur vous
QUAND	Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit
À quel prix	GRATUITEMENT
Sous quelle forme	Par écrit ou sur un autre support durable , sous la forme d'un DOCUMENT UNIQUE . Modèle annexé au code, à utiliser SANS MODIFICATION
Son contenu	Art. R. 313-4 : le prêteur • l'intermédiaire le cas échéant • les principales caractéristiques du prêt • le taux d'intérêt et les autres frais • le nombre et la périodicité des versements • le montant de chaque versement • l'échéancier indicatif • les obligations supplémentaires • le remboursement anticipé • les caractéristiques variables • les autres droits de l'emprunteur • les réclamations • les conséquences du non-respect des engagements • le cas échéant des informations complémentaires

DEUX MENTIONS À NE PAS MANQUER

- ① **LA RÉMUNÉRATION DE L'INTERMÉDIAIRE Y FIGURE**. Transparence imposée : **anticipez-la en rendez-vous**. Un client qui la découvre sur le document, sans que vous la lui ayez annoncée, la découvrira mal.
- ② **LE TAEG Y FIGURE AUSSI**, et c'est le **principal critère de comparaison** — rappel de la journée 6.

2 • L'offre de prêt et sa vérification

LA CONFUSION LA PLUS FRÉQUENTE DE LA MATINÉE

LA FISE INFORME. L'OFFRE ENGAGE.

Le prêteur est **tenu par les conditions de son offre**. Il ne l'est **pas** par celles de la FISE, qui reste un document d'information.

RAPPELS DE LA JOURNÉE 6 — MOBILISÉS, NON RÉEXPLIQUÉS

DIX JOURS de réflexion à compter de la **RÉCEPTION** de l'offre • acceptation possible au **ONZIÈME jour** • règle d'**ORDRE PUBLIC**, sanction = **NULLITÉ** • le prêteur maintient ses conditions **au moins 30 jours**.

À ne pas confondre avec la rétractation de l'**ACQUÉREUR** : « l'acquéreur se rétracte, l'emprunteur réfléchit ».

Bloc	Ce que l'on vérifie
Les parties	Emprunteur, co-emprunteur, et LE CAS ÉCHÉANT LES CAUTIONS — l'offre leur est aussi adressée
Les chiffres	Montant • durée • taux nominal • TAEG • échéancier • coût total
L'assurance	Garanties • quotités par emprunteur • coût, et sa place dans le TAEG
Les garanties	Nature de la sûreté • coût • qui le supporte (J7)
Les conditions	Conditions suspensives • frais • conditions de déblocage (J8)
Les clauses	MODULATION • REPORT • TRANSFERT — rappel J8 : elles sont CONTRACTUELLES . C'est ICI qu'on vérifie si elles existent

LE POINT DE CONTRÔLE DÉCISIF — LA CONCORDANCE

Ce qui a été **NÉGOCIÉ** • ce qui figure dans la **FISE** • ce qui figure dans l'**OFFRE**. **Ces trois éléments doivent concorder**.

Un écart n'est pas nécessairement une faute — c'est souvent un oubli. **Mais il doit être relevé AVANT ACCEPTATION**. Après, ce n'est plus un point à corriger : c'est un contentieux.

3 • Le mandat et la constitution du dossier

LE MANDAT — RAPPEL J5

ÉCRIT • il précise **LA MISSION** • il **CONDITIONNE LA RÉMUNÉRATION** — et rappel J4 : rien ne peut être perçu **avant le versement effectif des fonds**.

LE POINT DE LA SÉQUENCE

UN DOSSIER SE CONSTITUE DANS L'ORDRE DU RISQUE DE BLOCAGE, PAS DANS L'ORDRE DU FORMULAIRE.

Ce qui bloque	Pourquoi
LA CHAÎNE DES TITRES PUBLIÉS	Lorsque le bien provient d'une succession . Le blocage le plus fréquent et le plus LONG à lever — rappel J6, effet relatif : on ne publie valablement que si le titre du disposant l'a été
Les revenus atypiques ou récents	Création d'entreprise, changement de statut, revenus variables : justificatifs plus lourds et plus longs
L'origine de l'apport	Un apport récemment crédité doit pouvoir être tracé
Une séparation en cours	Elle affecte la capacité, les charges, parfois la propriété du bien

ET UNE CONTRAINTÉ DE CALENDRIER

L'offre de prêt a une durée de validité. Un dossier qui traîne peut la faire expirer — et tout est alors à recommencer.

SECONDE PARTIE — APRÈS-MIDI

Consolidation : crédit à la consommation

4 · Le cadre et les acteurs

Bloc	Contenu
Le champ	Le champ d'application et les seuils du crédit à la consommation
Les catégories	Crédit AMORTISSABLE · crédit RENOUVELABLE · LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
Le renouvelable	Ses règles propres — le point le plus encadré du régime, et celui sur lequel les questions d'examen sont les plus nombreuses
Les acteurs	Les catégories d'IOBSP vues en journée 5, appliquées ici

ET C'EST ICI, ET SEULEMENT ICI, QUE LA RÉFORME S'APPLIQUE

LA RÉFORME DU 20 NOVEMBRE 2026 concerne le crédit À LA CONSOMMATION. Vous l'avez entendu pendant toute la trilogie immobilière : elle ne concernait pas l'immobilier — parce qu'elle concerne ceci.

Elle procède de la transposition de la directive européenne de 2023 sur les contrats de crédit aux consommateurs. Vérifier son état d'application effective.

5 · Les obligations de l'intermédiaire

Moment	Obligation
Avant tout	INFORMATION précontractuelle · EXPLICATIONS ADÉQUATES — adapter le contenu au niveau de connaissance du client
À l'instruction	ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ · consultation du fichier des incidents
Au conseil	DEVOIR DE CONSEIL (orienter vers une solution adaptée) et DEVOIR DE MISE EN GARDE (alerter sur un risque) — ils ne se confondent pas
Sur la rémunération	TRANSPARENCE · et rappel J4 : rien avant le versement EFFECTIF des fonds
En permanence	Les règles de bonne conduite et le contrôle (J4)
Dans la durée	Formation continue et maintien des compétences

Ce qui NE change PAS

Les obligations de l'intermédiaire sont les mêmes, que le crédit soit immobilier ou à la consommation

Ce qui CHANGE

Les DÉLAIS · les DOCUMENTS · les SEUILS — et les textes qui les portent

LA CONFUSION LA PLUS FRÉQUENTE SUR LES SANCTIONS — RAPPEL J4

Le DÉFAUT D'IMMATRICULATION et l'EXERCICE ILLÉGAL ne relèvent ni des mêmes textes, ni des mêmes peines.

6 · Les quatre cas pratiques

Cas	Sujet
Cas 1	Un dossier de crédit renouvelable : qualification, obligations, points de vigilance
Cas 2	Un client en difficulté : ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, vers qui orienter
Cas 3	Un manquement à qualifier : quel texte, quelle autorité, quelle sanction
Cas 4	Un cas mixte — crédit à la consommation ET projet immobilier

LE CAS 4, ET POURQUOI IL VIENT EN DERNIER

C'est le seul moment de l'après-midi où les deux univers se croisent, et c'est délibéré. Il vous oblige à distinguer deux régimes que vous venez de traiter séparément.

La question à se poser : qu'est-ce qui NE SE MÉLANGE PAS ? Les délais, les documents, les régimes de rétractation ou de réflexion.

CE QUE VOUS EMPORTEZ DE CE PARCOURS

- Le cadre : les statuts, les obligations, les règles de bonne conduite et les contrôles.
- Le crédit à la consommation : son régime, ses délais, ses catégories.
- Le crédit immobilier : le cadre (J6), les garanties (J7), les produits (J8) — et le dossier (ce matin).
- Et une méthode : qualifier l'opération · identifier les contraintes · vérifier avant de transmettre.

L'épreuve : 55 questions de type QCM, 45 questions ouvertes, 70 % de réussite exigés.

Sources vérifiées au 19 août 2026. Code de la consommation : art. L. 313-7 (fiche d'information standardisée européenne, obligation de communication par le prêteur ou l'intermédiaire, gratuité, support durable), R. 313-4 (contenu de la fiche, modèle annexé au code), R. 313-5 (forme d'un document unique). Applicable depuis le 1^{er} octobre 2016 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016) ; la mention de la rémunération de l'intermédiaire est applicable à compter du 1^{er} janvier 2017 au plus tard. Remise au plus tard lors de l'émission de l'offre (source institutionnelle DGCCRF). Rappels des journées 4, 5, 6, 7 et 8 (supports internes TMK). Arrêté du 18 juillet 2022, annexe A. RÉSERVE : la réforme du 20 novembre 2026 en crédit à la consommation est mentionnée sans être chiffrée — vérifier son état d'application effective avant chaque session. Le modèle de FISE annexé au code peut évoluer : vérifier que les fiches utilisées en atelier correspondent au modèle en vigueur.